

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5200/2538

ร้อยเอก ชำรงศักดิ์ อยู่หุ่น
นาย จำ รุ ญ จันทร จำรัส แสง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399, มาตรา 1400

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ปัญหาที่ว่าจำเลยมิได้ละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์ในทางกำยอมในที่ดินของโจทก์เป็นเวลา 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 ทางกำยอมจึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง คำว่าหมดประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1400 หมายความว่า ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ขณะใดขณะหนึ่งเพราะหากกลับใช้กำยอมได้เมื่อใดกำยอนั้นก็กลับมีขึ้นม่อีกแต่ต้องยังไม่พ้นอายุความตามมาตรา 1399 เมื่อทางกำยอมยังมีสภาพเป็นทางอยู่เจ้าของสามยทรัพย์จะใช้เมื่อใดก็ได้ การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นและมีสิทธิผ่านที่ดินแปลงดังกล่าวเข้าออกทางสาธารณะได้ไม่มีผลกระทบถึงกำยอมซึ่งเป็นทรัพย์สินระหว่างสามยทรัพย์และการยทรัพย์ เพราะกฎหมายมุ่งถึงประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ ฉะนั้นทางกำยอมจึงยังไม่หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ ยังไม่สิ้นไปตามมาตรา 1400

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3248 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 40109 และ 3235 ทั้งนี้จำเลยได้รับโอนที่ดิน 2 แปลง ดังกล่าวจากนางรัตนา กำลังเอกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 ซึ่งนางรัตนาได้รับโอนที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวมาจากพลตรี สนิท ศรีศิริ และนายอัมพร ศรีศิริเจ้าของที่ดินเดิม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 โดยก่อนที่พลตรีสนิทและนายอัมพรจะโอนขายให้แก่นางรัตนานั้น โจทก์กับพลตรีสนิทและนายอัมพรได้จดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ ส่วนที่ดินของพลตรีสนิทและนายอัมพรอยู่ในฐานะสามยทรัพย์ต่อมานางรัตนาได้รับโอนที่ดินสามยทรัพย์ทั้ง 2 แปลง ดังกล่าวจากเจ้าของเดิม และโอนขายให้แก่จำเลยอีกทอดหนึ่ง จำเลยจึงอยู่ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ในที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวตลอดมาเนื่องจากขณะนี้ทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ได้หมดประโยชน์แก่ที่ดินสามยทรัพย์ของจำเลยแล้ว ทั้งนี้เพราะจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินสามยทรัพย์ของจำเลยสำหรับใช้เป็นทางเข้าออกจากที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลงดังกล่าวไปสู่ถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเข้าออกจากที่ดินเป็นสามยทรัพย์ของจำเลยไปสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (พระราชานุรักษ์สาย 2) อันเป็นถนนสาธารณะนั้น มีความกว้างรถยนต์วิ่งสวนทางเข้าออกได้โดยสะดวกส่วนทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์นั้นได้จดทะเบียนทางภาระจำยอมในประเภททางเดินเท่านั้น ซึ่งจำเลยไม่อาจจะใช้เป็นทางสำหรับรถยนต์เข้าออกจากถนนสาธารณะผ่านทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ไปยังที่ดินอันเป็นสามยทรัพย์ของจำเลยได้ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 3248ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลยตามโฉนดเลขที่ 40109 และ 3235 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

จำเลยให้การว่า การที่จำเลยได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 166371 สำหรับเป็นทางออกสู่ถนนพิบูลย์สงครามอีกทางหนึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทางการจำยอมที่พิพาทจึงยังเป็นประโยชน์แก่ที่ดินสามยทรัพย์อยู่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 3248 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจำเลยตามโฉนดเลขที่ 40109 และ 3235 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้ละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์เป็นเวลา 10 ปี ทางการจำยอมจึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยหลักแหล่งข้อหาแต่เพียงว่าทาง การจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามมาตรา 1400 เท่านั้นการที่ศาลอุทธรณ์นำเอาข้อกฎหมายคนละเรื่องมาวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงมาแล้วว่า ทางการจำยอมเข้าออกในที่ดินของโจทก์เป็นประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นสามยทรัพย์ทาง การจำยอมในที่ดินของโจทก์ยังไม่หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ของจำเลย ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นแห่งคดีที่โจทก์ยกขึ้นอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้อง ส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไปด้วยว่าจำเลยมิได้ละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์เป็น

เวลา 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 ทางการจำยอมจึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้น แม้จะเป็นปัญหาที่โจทก์มิได้ยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหากก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลอุทธรณ์มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างเท่ากับเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยโดยอาศัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า กรณีของจำเลยก็มีใช่เป็นเรื่องที่จำเลยละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์ ทางการจำยอมจึงยังคงมีอยู่ อันเป็นการวินิจฉัยประกอบกับข้อที่โจทก์อุทธรณ์นั่นเอง จึงหาใช่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นแต่ประการใดไม่ คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ซื้อที่ดินแปลงอื่นซึ่งติดกับทางสาธารณะแล้วเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะด้านอื่นแล้วทางการจำยอมที่ผ่านที่ดินของโจทก์ยอมหมดประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนทางการจำยอมประเภททางเดิน กว้าง 6 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 3248 เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3235 และ 40109 ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ซอยบุรีรังสรรค์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 ต่อมาที่ดินโฉนดเลขที่ 3235 และ 40109 ตกเป็นของจำเลย และจำเลยได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 166371 ซึ่งติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 3235 ด้านหนึ่งและติดกับถนนสายกรุงเทพ-นนทบุรี อีกด้านหนึ่งและจำเลยได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ทำทางกว้าง 4 เมตร ผ่านเข้าออกสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ได้ เห็นว่า การที่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3248 ของโจทก์ต้องตกอยู่ในการจำยอมให้เจ้าของโฉนดเลขที่ 3235 และ 40109 เข้าออกได้ ก็เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3235 และ 40109 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1387 และแม้เจ้าของที่ดินภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นเจ้าของเดียวกัน หากต้องการให้การจำยอมสิ้นไปก็ต้องไปจดทะเบียนเพิกถอน เห็นได้ว่ากฎหมายมุ่งถึงประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์เป็นข้อสำคัญ มาตรา

1400 วรรคแรก บัญญัติว่าถ้าการจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ไซ้รู้ท่านว่า การจำยอมนั้นสิ้นไป แต่ถ้าความเป็นไปมีทางให้กลับใช้การจำยอมได้ไซ้รู้ ท่านว่า การจำยอมนั้นกลับมีขึ้นอีก แต่ต้องยังไม่พ้นอายุความที่ระบุไว้ในมาตราก่อน เห็นว่า คำว่าหมดประโยชน์ตามกฎหมายมาตราดังกล่าวหมายความว่า ไม่สามารถจะใช้ ประโยชน์ต่อไปได้ขณะใดขณะหนึ่งเพราะหากกลับใช้การจำยอมได้เมื่อใด การ จำยอมนั้นก็กลับมีขึ้นมาอีกแต่ต้องยังไม่พ้นอายุความตามมาตรา 1399 ในคดีนี้ทาง การจำยอมยังมีสภาพเป็นทางอยู่ เจ้าของสามยทรัพย์จะใช้เมื่อใดก็ได้ การที่จำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นและมีสิทธิผ่านที่ดินแปลงดังกล่าวเข้าออกทางสาธารณะได้ ไม่มีผลกระทบถึงการจำยอมซึ่งเป็นทรัพย์สินระหว่างสามยทรัพย์และภารยทรัพย์ เพราะกฎหมายมุ่งถึงประโยชน์ของ อสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญดังวินิจฉัยข้างต้น ฉะนั้นทาง การจำยอมในคดีนี้จึงยังไม่ หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ ยังไม่สิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 ตามที่โจทก์ฎีกา"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิริราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ